

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1094

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a

LEY

Para enmendar los Artículos 7.200 y 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de introducir la definición de “negocio de bajo margen de ganancia” y establecer una tasa máxima de 0.25% sobre el volumen de negocios aplicable a dichos negocios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada, organiza la estructura contributiva local aplicable a los municipios, incluyendo la imposición de patentes municipales sobre el volumen de negocios de las personas naturales o jurídicas dedicadas a prestar servicios, vender bienes o realizar actividades industriales o financieras.

Actualmente, el Artículo 7.200 del Código dispone que el volumen de negocios consistirá en los ingresos brutos recibidos o devengados, sin tener en cuenta si el negocio obtuvo o no ganancias o beneficios. Esta regla general ha sido eficaz para mantener uniformidad en la administración de las patentes municipales. Sin embargo, en la práctica ha tenido efectos desproporcionados en negocios con márgenes de ganancia reducidos, particularmente en aquellos que actúan como intermediarios o cuya operación implica costos directos elevados.

Ejemplos de estas industrias incluyen establecimientos dedicados a servicios de paquetería, transporte, distribución o reventa de servicios de terceros, donde la mayor parte del ingreso se destina al pago de los costos directos de operación. En tales casos, el ingreso bruto no refleja la verdadera capacidad contributiva del negocio, ya que una proporción significativa de sus ingresos se utiliza para cubrir costos no discrecionales.

De igual manera, esta Asamblea Legislativa reconoce que los altos costos de hacer negocios en Puerto Rico, incluyendo los altos costos de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y otros servicios básicos, así como los aumentos sostenidos en gastos de nómina, transportación y arrendamiento comercial, afectan de manera particular a los pequeños y medianos comerciantes (PYMES). Estas realidades económicas limitan su competitividad y reducen sus márgenes operacionales, dificultando su sostenibilidad y crecimiento.

Por tanto, esta ley persigue aliviar los costos de operación e incentivar la permanencia y expansión de los pequeños y medianos comerciantes, promoviendo la formalización de negocios y la actividad económica local. Al introducir una definición normativa de “negocio de bajo margen de ganancia” y establecer una tasa máxima reducida de 0.25% aplicable a su volumen de negocios, se reconoce que ciertos sectores requieren un tratamiento fiscal diferenciado que atienda sus condiciones reales de rentabilidad.

La integridad del sistema de patente municipal se mantiene inalterada, preservando la base de ingresos brutos, pero se reconoce, mediante un tratamiento contributivo racional y verificable, la situación de aquellos sectores de baja rentabilidad y alta exposición a los costos de operación. Además, se introducen mecanismos de certificación contable y verificación administrativa para asegurar la transparencia, uniformidad y responsabilidad fiscal en la aplicación de la tasa especial.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 7.200 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un subinciso (4), para que lea como sigue:

“Artículo 7.200 – Volumen de Negocios

(a) Regla General –

...

(4) Negocio de bajo margen de ganancia – Se considerará negocio de bajo margen de ganancia aquel cuya utilidad bruta sea igual o menor al quince por ciento (15%) de sus ingresos brutos durante el año contributivo inmediatamente anterior, según conste en los estados financieros o planilla de contribución sobre ingresos al Departamento de Hacienda. Para propósitos de este inciso, se entenderá por utilidad bruta la diferencia entre los ingresos brutos y los costos directos de bienes o servicios vendidos. El Director de Finanzas Municipal podrá requerir documentación y certificaciones adicionales para validar el margen de ganancia declarado y asegurar el cumplimiento de esta disposición.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un nuevo inciso (d) y reenumerar el actual inciso (d) como inciso (e), para que lea como sigue:

“Artículo 7.202 – Tipos de Patente.

...

1 (d) *En el caso de los negocios de bajo margen de ganancia, se les impondrá y cobrará una*
2 *patente que, en ningún caso podrá exceder de veinticinco centésimas (.25) del uno por ciento (1%)*
3 *de su volumen de negocio atribuible a operaciones en el municipio que impone la patente*
4 *autorizada, excepto cuando de otro modo se disponga en este Código.*

5 **[(d)]** (e) En todos los casos cubiertos por este Artículo, el monto de la patente a
6 cobrar será la cantidad que resulte del cómputo dispuesto en los incisos anteriores de este
7 Artículo o veinticinco (25) dólares, lo que resulte mayor.”

8 Sección 3.- Separabilidad.

9 Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o inválida por
10 un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la validez de las
11 restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

12 Sección 4.- Vigencia.

13 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.